

RECURSO CÍVEL Nº 5091056-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MILTON DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

ADMINISTRATIVO E CIVIL. INSS. CONAFER. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO DO SEGURADO. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO APENAS DO INSS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. OMISSÃO DO INSS QUANTO À EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais, nos moldes da fundamentação. Condene o recorrente vencido em honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5091056-20.2024.4.02.5101

510015729930 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5091056-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MILTON DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente em parte o pedido deduzido em ação que versa sobre descontos não autorizados a título de contribuição confederativa.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

"Vistos, etc.

Trata-se de ação ajuizada pelo procedimento do Juizado Especial Federal, regido pela Lei nº 10.259/2001, em que dispensado o relatório, com base no art. 38 da Lei nº 9.099/95.

É inexigível o recolhimento de custas iniciais, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.099/95, subsidiariamente aplicado.

Passo a fundamentar e a decidir.

No caso concreto, a parte autora, titular de benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 182.823.158-1), afirma haver descontos por ela não autorizados em seu benefício previdenciário, a título de contribuição mensal para a ré CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEN.D.FAMI.RURAI.S DO BRASIL, no valor de R\$ 39,53, sob a rubrica 249.

Inicialmente, registre-se que, em obrigações de trato sucessivo, como a verificada, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação.

Devidamente citada, a ré CONAFER não apresentou contestação nos autos, o que impõe o reconhecimento de sua revelia. A revelia ora reconhecida, porém, não tem o condão de presumir verdadeiras as afirmações de fato formuladas pelo autor, posto que o INSS, também réu nesta demanda, apresentou contestação no Evento 9 (art. 345, I, do CPC).

Não obstante não haja a presunção de serem verdadeiras as afirmações de fato formuladas pelo autor, não se pode olvidar que não é possível ao Autor fazer prova de fato negativo, ou seja, que não autorizou o desconto de mensalidades em favor da CONAFER em seu benefício previdenciário.

Ao não apresentar manifestação nos autos, a parte ré deixou de demonstrar a autorização dada pela parte Autora para que houvesse o implemento desconto de mensalidades em favor da CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEN.D.FAMI.RURAI DO BRASIL.

Assim sendo, não tendo a confederação ré trazido aos autos documento idôneo a comprovar que o autor autorizou expressamente o desconto a título de contribuição mensal para a ré CONAFER em seu benefício previdenciário, deve ser reconhecida a irregularidade dos descontos efetivados.

Com efeito.

Acerca da legitimidade e responsabilidade do INSS, é de se destacar que, ainda que questão principal dos autos seja a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a confederação ré, o INSS possui legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, já que coube a ele a implementação do desconto que se alega fraudulento.

Cabe ao INSS zelar pela regularidade dos descontos a serem efetivados nos benefícios previdenciários, com a análise cuidadosa dos documentos que lhe são apresentados por terceiros, especialmente quando objetivam implementar descontos consignados nos benefícios previdenciários de seus segurados, razão pela qual, comprovada a irregularidade dos descontos efetivados no benefício previdenciário da parte autora, cabe ao INSS responder pelos danos causados ao segurado.

Por fim, quanto ao dano moral, evidencia-se a violação a direito da personalidade, que enseja o recebimento de indenização compensatória. Isto porque o dano moral, contemplado no art. 5º, V, da Constituição Federal, deve ser compreendido como a dor experimentada por uma pessoa em seu próprio sentimento, que exorbita a sensibilidade média do ser humano e que não decorra de meros dissabores do cotidiano.

Isto porque os descontos indevidos no benefício previdenciário de mensalidades de entidades de aposentados sem sua autorização, com a consequente redução da renda mensal, superam o mero dissabor ou aborrecimento, apto a caracterizar dano passível de indenização.

Comprovada a existência da ofensa, e, por conseguinte o nexo de causalidade, aperfeiçoa-se o tríptico pilar da responsabilidade, no caso, objetiva, para fins de ressarcimento por dano moral, por parte dos réus.

Na quantificação da indenização devida ao Autor, pondera-se a gravidade das consequências advindas do evento lesivo, bem como a situação econômica da vítima, aliado à finalidade reparadora da sanção **na esfera extrapatrimonial**. Os fatos ocorridos revelam a responsabilidade do INSS e da CONAFER pela falha no serviço, que lhe gerou abalo emocional a motivar a indenização a esse título, garantida pela Constituição Federal no art. 5º, V e X.

Desta forma, com base no art. 5º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, em face da redação dada pela Lei nº 12.376/2010, estima-se o dano moral em **R\$ 4.000,00**, cujo montante não é fonte de enriquecimento, mas também não é inexpressivo.

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e **julgo procedente** o pedido, com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, para:

- declarar a **inexistência de relação jurídica** entre o autor MILTON DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS e a ré CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEN.D.FAMI.RURAI DO BRASIL e, consequentemente, **declarar como indevidos** a integralidade dos descontos realizados no benefício previdenciário de aposentadoria por idade NB 182.823.158-1 a título de contribuição mensal para a ré CONAFER, no valor mensal de 39,53, sob a rubrica 249;

- condenar a ré CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEN.D.FAMI.RURAI DO BRASIL a devolver todos os valores indevidamente descontados a tal título no período de 04/2023 até a efetiva exclusão das consignações. Os valores devem ser corrigidos com base nos índices constantes no Manual de Cálculos da Justiça Federal para as ações cíveis em geral.

- condenar cada um dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 2.000,00, com incidência de correção monetária até o efetivo pagamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Para a interposição de recurso inominado, com a representação por advogado, é necessário o preparo do recurso, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita (art. 41, §2º e parágrafo único do art. 54, da Lei nº 9.099/95).,

Sem irresignação das partes, registre-se o trânsito em julgado."

Recorre o INSS aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, por consequência, a incompetência da Justiça Federal após sua exclusão da lide. Suscita a prejudicial de prescrição trienal. No mérito, argui a inexistência de ato ilícito e de vantagem financeira da autarquia; a inexistência de nexo causal; e a culpa exclusiva de terceiro. Reafirma que as quantias descontadas em folha de pagamento foram integralmente repassadas à associação, única responsável pela restituição e pela indenização dos danos morais. Subsidiariamente, pede seja reconhecida a natureza subsidiária da responsabilidade da autarquia.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente, assevera esta relatora que tem ciência de que foi afetado na TNU recurso em que se discute a mesma questão ora tratada (**PEDILEF 0517143-49.2019.4.05.8100/CE** - Tema 326). Todavia, não há determinação de suspensão de julgamento dos processos que abordem a mesma temática, nas instâncias ordinárias. Por esse fundamento, não há falar em óbices ao julgamento do recurso inominado interposto nestes autos.

Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva do INSS.

Sendo o INSS o responsável pelo gerenciamento da folha de pagamentos dos aposentados, a ele cabe zelar pela operacionalização de descontos facultativos para associações, só podendo efetuar-los com a expressa autorização e dentro dos limites legais e regulamentares. Nesse sentido, vide o art. 115, V, da Lei nº 8.212/91:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

I - contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;

II - pagamento de benefício além do devido;

III - Imposto de Renda retido na fonte;

IV - pensão de alimentos decretada em sentença judicial;

V - mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados.[...] (grifos acrescidos)

Desse modo, restam rechaçadas as teses de que a autarquia figura como mero órgão pagador; de que o desconto se consubstancia em fato exclusivo de terceiro; e de que eventual responsabilidade omissiva demandaria a comprovação de culpa. Isso porque há um dever de agir no sentido de se verificar se existe, de fato, a permissão de desconto em folha de pagamento por parte do INSS, sob pena de responsabilização objetiva da entidade pública (CF, art. 37, §6º).

Mantido o INSS no polo passivo, resta prejudicada a análise da preliminar de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa.

Rejeito, no mais, a alegação de que a pretensão estaria prescrita, porquanto decorrido prazo superior a três anos.

Ora, em se tratando de ação movida em face de pessoa jurídica de direito público, deve-se aplicar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, não o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do CC.

Tendo a parte autora deduzido pretensão dentro do prazo de cinco anos, não há prescrição há reconhecer no caso concreto.

No caso dos autos, o autor sofreu descontos não autorizados em seus proventos de aposentadoria a título de contribuição associativa em favor da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais - CONAFER.

No entanto, a despeito da fraude, os descontos não teriam se realizado caso o INSS tivesse cumprido seu dever de checagem prévia quanto à regularidade da autorização. Não tendo assim agido, deve responder pelos danos morais decorrentes de sua omissão.

Logo, agiu com acerto o Juízo de origem ao condenar a autarquia previdenciária a pagar à parte autora indenização por danos morais.

Registre-se que, ao contrário do que alega o INSS, não há falar em aplicação do entendimento fixado no Tema 183 da TNU, conforme precedentes desta Turma nos autos nº 5004207-46.2018.4.02.5104 e nº 5007130-11.2019.4.02.5104. Descabido, pois, falar em responsabilidade subsidiária da autarquia.

Dessa forma, considerando que apenas o INSS recorreu, e tendo em vista a matéria devolvida a esta instância revisora, entendo que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais, nos moldes da fundamentação.** Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor da condenação. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

5091056-20.2024.4.02.5101

510015729928 .V2